

징 계 요 구

1. 제 목 : ■■병원 ∇∇ 채용업무 부적정
2. 징계대상자 : ■■■■실 ⊕⊕직○급 ○○○
3. 징 계 종 류 : 중징계(정직)
4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자') 우리 공단에 20**. *. **. 입사하였고, 20**. *. *.자로 ○●○○●●병원에 전보되어 20**. *. **.부터 20**. *. **.까지 ◎◎담당으로 근무하였으며, 현재는 ■■■■실 □□□□□□으로 근무하고 있습니다.

○●○○●●병원에서는 20**. *. **. ■■병원 ∇∇의 계약만료가 예정됨에 따라 20**. *. **. '■■병원 ∇∇ ○○○직위 공개채용 계획'을 수립한 후 서류접수와 면접을 거쳐 20**. *. **. 자로 ■■병원 ∇∇을 채용하였으며, 채용과정은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] '**.*~**월 ■■병원 ∇∇ 채용내역

공고/접수	서류 응모*	면접심사(*.**)		채용검증 위원회 (*.)	합격자발표 (*.)
		응시	합격		

* 지원자 *명 이하로 서류심사 생략

나. 관계법령 및 판단기준

공단 임직원은 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따라 공단의 제규정을 준수하고 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 합니다.

또한, 공단 「인사규정」 제22조(▼▼▼ 임용) 제1항에 따르면 ■■병원 ∇∇의 임기는 *년으로 하며 연임할 수 있고, 다만 제44조제1항의 정년(60세)을 초과할 수 없도록 되어 있습니다.

같은 규정 제17조(신규채용) 및 ‘별표1’에서는 직무의 특수성 등에 따라 제한 경쟁시험 방식으로 직원을 채용할 수 있다고 규정하고 있으며, 이에 따른 □□직의 채용자격기준은 [표 2]와 같습니다.

[표 2] □□직 채용자격기준

구분	자격기준

한편, 공단 「인사규정시행세칙」 제55조(○○○ 직위) 제1항 및 제2항에 따르면 □□병원 ∇∇은 ○○○ 직위로 운영할 수 있으며, ○○○ 직위의 지정과 변경(해제), 해당 직위에 필요한 직무수행요건은 인사위원회의 심의·의결을 거쳐 이사장이 정하도록 되어 있습니다.

아울러 공단 「채용업무시행세칙」 제8조(구비서류) 및 제13조(평가위원) 제3항에 따르면 면접시험 평가위원은 외부위원이 **% 이상이 되도록 구성함을 원칙으로 하며, 채용 최종합격자에 대해서는 채용 신체검사서 및 공정채용확인서를 청구하도록 규정하고 있습니다.

따라서 병원에서 직원 채용을 추진할 때에는 「인사규정」, 「인사규정시행세칙」, 「채용업무시행세칙」 등 관련 규정상의 기준 및 절차를 준수하여 채용절차의 공정성과 신뢰성을 확보하는 등 공단 임직원으로서 관계법령과 제규정을 준수하고 성실하게 직무를 수행하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는 ㉠㉡㉢㉣병원 ㉤㉤담당으로 ㉤㉤업무를 담당하면서 20**년 **~*월 ㉦㉦병원 ㉧㉧ 신규채용 업무 시 관련 규정 및 채용절차를 준수하지 않은 사실이 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

① 정년(60세) 제한 규정 미준수

징계대상자는 20**. *월 '㉦㉦병원 ㉧㉧ ㉨㉨㉨직위 공개채용 계획' 수립 시 「인사규정」상의 정년(60세) 제한 규정을 확인하지 않은 채 ㉠㉡에서 20**. *. *. 시달한 '정년초과 ㉩㉩직 운영개선 방침*'에 따라 ㉦㉦병원 ㉧㉧ 직위가 ㉪㉪㉪로서 정년초과자 채용이 가능하다고 판단하고 채용공고상 '정년(60세) 미만' 조건을 필수 응시자격에 반영하지 않았고, 서류접수 결과 정년초과자인 기존 ㉫㉫㉫㉫ ㉧㉧ 이 ㉨㉨가 응시하였음에도 응시자격을 충족하였다고 판단하고 채용을 진행하였으며,

이로 인해 규정상의 요건을 충족하지 못하는 응시자(정년초과자)가 최종합격하는 중대한 오류를 초래한 사실이 확인되었습니다.

* 병원별 ㉩㉩직 정원 범위 내 **% 비율 내 정년 초과(퇴직) ㉪㉪㉪ 운영 가능 / ㉨㉨㉨ 직위 채용기준 별도 적용

② 채용자격기준 오적용

징계대상자는 20**. *월 '㉦㉦병원 ㉧㉧ ㉨㉨㉨직위 공개채용 계획' 수립 시 채용 대상 직위가 '㉬㉬㉬'급에 해당하므로 위 [표 2] 상의 '㉬㉬㉬'급에 해당하는 채용자격기준을 적용해야 함에도 불구하고, 해당 규정을 확인하지 않은 채 이전 채용인 20**년 채용 진행 당시의 '㉭㉭㉭㉭(○)㉮'급에 해당하는 채용자격기준(㉪㉪㉪ 자격을 취득한 후 진료 및 행정 분야에서 *년 이상 재직한 경력이 있는 사람)을 잘못 적용하여 채용공고에 반영한 사실이 있습니다.

※ '**.*월 ㉦㉦병원 ㉧㉧ 직위 ㉬㉬㉬급으로 승격

③ ○○○직위 직무수행요건 심의 누락

■ ■ 병원 ▽ ▽ 직위는 ○ ○ ○ 직위로서 「인사규정시행세칙」에 따르면 ○ ○ ○ 직위에 필요한 직무수행요건은 인사위원회의 심의·의결 절차를 거쳐 이사장이 정하도록 되어 있음에도, 징계대상자는 20**.*월 '■ ■ 병원 ▽ ▽ ○ ○ ○ 직위 공개채용 계획' 수립 시 해당 규정을 확인하지 아니하여 위 심의절차를 누락하였습니다.

④ 면접심사 시 외부위원 비율 미준수

징계대상자는 20**. *월 ■ ■ 병원 ▽ ▽ 채용 면접심사 시 [표 3]과 같이 ㉠㉠ 병원 □ □ □ 임용에 관한 사항을 정하고 있는 병원 자체 지침인 「□ □ □ 임용 지침」 제11조 제2항을 준용하여 외부위원의 참여없이 내부위원(◆ ◆ ◆, ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆, ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆)만으로 면접위원을 구성하였습니다.

[표 3] □ □ □ 임용지침(㉠㉠ 병원)

--

그러나 ㉠㉠ 병원의 「□ □ □ 임용지침」은 일반 □ □ □ 임용에 관한 지침으로 ▼ ▼ ▼ 급인 ■ ■ 병원 ▽ ▽은 그 적용범위가 다를 뿐 아니라, 해당 지침 상의 ▽ ▽ ▽ ▽ ▽으로 되어 있는 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 대신 ◆ ◆ ◆을 ▽ ▽ ▽ ▽ ▽으로 선정함으로써 지침과도 어긋나게 면접위원이 구성되었으며, 또한 면접 당시 ■ ■ 병원 ▽ ▽인 응시자와 지휘·감독 관계였던 ◆ ◆ ◆이 면접위원으로 참여한 것은 결과적으로 면접의 공정성이 확보되었다고 보기 어려운 상황이었던 것으로 판단됩니다.

⑤ 채용 구비서류 미징구

징계대상자는 20**. *월 ■■병원 ∇∇ 채용 최종합격자인 ◆◆◆에게 최종합격 여부를 통보한 후 20**. *. *.자 인사명령으로 인한 담당자 인사이동 등 과정에서 채용 구비서류에 대한 징구업무를 소홀히 하여 채용 신체검사서 및 공정채용확인서 징구를 누락하였습니다.

5. 징계대상자의 변명

징계대상자는 ■■병원 ∇∇ 채용계획 수립 당시 정년 제한 규정 등 관련 규정에 대해 인지하지 못하였고, 면접위원 구성 시 병원 자체 지침인 「□□□ 임용 지침」에 따라 내부위원으로 구성하되 면접대상자보다 비슷하거나 높은 급으로 맞추기 위해 해당 위원들로 구성하였으며, 채용서류 징구와 관련해서는 20**. *. *.자 인사명령으로 인한 담당자 인사이동 과정 중에 실수가 있었으며 최종합격자가 내부직원이었기 때문에 서류 징구에 다소 소홀한 부분이 있었던 것 같다고 진술하였습니다.

또한 채용업무 대부분이 담당 선에서 이루어지고 있으며 당시 ○○·○○○이 해당 업무를 맡은지 얼마 안된 상황이었기 때문에 채용계획 수립 당시 규정 등을 확인하고 이상이 있었다면 보고를 했었어야 했다고 하면서, 본인의 실수로 이런 일이 발생하게 되어 죄송하다고 하였습니다.

6. 결론

징계대상자는 ○○업무를 수행함에 있어 관련 규정을 준수하여 공정성과 투명성을 확보하여야 하며, 특히 ■■병원 ∇∇은 채용 시 *년간의 임기가 보장될 뿐 아니라 정원 총 ***명 규모(□□□□ 별도)의 ■■병원을 총괄하는 관리자이자 ㉠㉠㉠㉠♠♠♠을 보좌하는 ▼▼▼급의 중요 보직으로서 해당 직위에 대한 채용을 추진함에 있어서 관련 규정을 더욱 면밀히 확인하여 규정에 따라 채용이 진행될 수 있도록 각별히 주의를 기울여야 했음에도, 규정을 숙지하지 못하여 규정 상의

요건을 충족하지 못하는 응시자(정년초과자)가 최종 합격하는 등의 중대한 오류를 초래하였습니다.

이에, 징계대상자의 ■■병원 ∇∇ 채용 업무 수행 관련 정년 제한 규정 미준수, 채용자격기준 오적용, ○○○직위 직무수행요건 심의 누락 등 주요 채용절차를 미준수한 행위는 「인사규정」 제17조(신규채용) 및 제22조 제1항(▼▼▼ 임용), 「인사규정시행세칙」 제55조(○○○ 직위) 제2항, 「채용업무시행세칙」 제8조(구비서류) 및 제13조(평가위원) 제3항, 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반한 것으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1·2호에 해당하고, 「인사규정」 제58조의3(징계양정의 기준) 제1항 별표3(채용비위자 징계기준)에 따른 ‘채용절차 미준수(파면-해임-정직)’에 해당하므로 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 따라 ‘중징계(정직)’ 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

20**. 9. .

감 사 ● ● ●